



# CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les Soussignés :

**L'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie**, ci-après désigné par « **INSAT** », sis au Centre Urbain Nord, BP 676 - 1080 Tunis, Tunisie, représenté par son Directeur **Monsieur Slah Ouerhani**, dûment habilité aux fins de présentes.

*D'une part,*

Et,

**La Société Métal Design Industrie**, ci-après désigné par « **MDI** », son siège social situant à 37 Rue Mokhtar Attia, 1001 Tunis et son usine situant 31 Rue de l'Exportation Zone Industrielle, Rades 2, 2040 Rades, représentée par **Monsieur Adel Mamlouk** en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes.

*D'autre part*

Ci-après désignées collectivement les « **Parties** » et individuellement une « **Partie** ».

## Préambule

**Métal Design Industrie « MDI »**, en tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication de meubles scolaires, universitaires et de laboratoire depuis sa création en 2002, offre des solutions d'ameublement sur mesure pour répondre aux besoins et exigences de sa clientèle. Elle est reconnue pour son service clientèle de qualité supérieure et son expérience riche et diversifiée dans le domaine.

L'**INSAT**, en tant qu'institut d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, public à caractère scientifique et technologique, se prévaut de la bonne réputation de ses diplômés. Il se distingue grâce à la détermination des enseignants et à la qualité de ses programmes qui offrent un dosage judicieux de connaissances théoriques et pratiques.

Les deux Parties déclarent leur volonté de conclure une convention de partenariat (ci-après désignée la « Convention » ou le « Contrat »). Cette Convention a pour objet la définition d'actions communes au bénéfice des élèves ingénieurs de l'INSAT et dans le cadre de projets répondant aux besoins de MDI, permettant ainsi l'apprentissage en milieu professionnel et la contribution au développement et à l'innovation.

Cela étant exposé, les deux Parties ont convenu de ce qui suit :

### ▪ Article 1 : Objet de la Convention

La présente Convention a pour objet d'instaurer une coopération scientifique et technique entre l'INSAT d'une part, et MDI d'autre part, afin de :

1. Assurer aux deux partenaires les moyens de complémentarité nécessaires pour concrétiser le contenu de cette convention
2. Encourager la formation tant au niveau des étudiants que du personnel d'encadrement des deux partenaires

## ▪ **Article 2 : Durée de la Convention**

La présente Convention de Partenariat prend effet dès sa signature par les partenaires pour une durée d'une année.

La Convention pourra ensuite être reconduite par tacite reconduction par année, la durée totale de la convention ne pouvant excéder cinq (5) ans.

Pendant la période de reconduction, chacune des Parties pourra y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois (3) mois.

## ▪ **Article 3 : Obligations de l'INSAT**

Dans le cadre des actions développées en commun accord et selon les objectifs allant être fixés, l'INSAT s'engage à :

1. Fournir toute assistance technique, conseil et réalisation permettant d'atteindre les objectifs exemptés.
2. Assurer la confidentialité des travaux en commun. L'INSAT s'engage à faire signer aux chercheurs et aux étudiants ingénieurs un engagement personnel, pour respecter les obligations qui résultent de la présente Convention, notamment en matière de confidentialité et de propriété des résultats.

## ▪ **Article 4 : Obligations de MDI**

MDI s'engage à :

1. Mettre à la disposition de l'INSAT, toute documentation technique et information utile sur les systèmes ou parties de systèmes choisis pour les études et actions à mener.
2. Encourager la candidature des étudiants de l'INSAT pour les stages d'été, les projets professionnels personnalisés (PPP) et Projets de Fin d'Etudes proposées par MDI
3. Participer aux événements organisés à l'INSAT,
4. Faire participer les experts de MDI dans le cadre de séminaires/ Formations et conférences organisés par l'INSAT.

## ▪ **Article 5 : Confidentialité**

Les Parties conviennent que les termes "Information(s) Confidentielle(s)" recouvrent toute information ou toute donnée communiquée dans le cadre de la préparation, la négociation ou l'exécution du Contrat. A ce titre, font notamment partie des Informations Confidentielles tous les documents fournis par la Partie divulgateur à la Partie réceptrice.

Chaque partenaire s'engage à protéger ces informations confidentielles et à ne les utiliser que pour l'exécution de ce Contrat.

Les Parties s'engagent à partir de la communication de toute Information Confidentielle et pendant cinq (5) ans à compter de la fin du Contrat, quelle qu'en soit la cause, à ce que les Informations Confidentielles qu'elles reçoivent :

- Soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection que celui que la Partie réceptrice accorde à ses propres Informations Confidentielles ;
- Ne soient transmises qu'aux seuls membres du personnel de la Partie réceptrice ou, concernant le partenaire, de celui de ses sous-traitants éventuels ayant à en connaître et ne soient utilisées par ces derniers que dans le but défini par le Contrat ;
- Ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui défini par le présent article sans le consentement préalable et écrit de la Partie divulgatrice ;
- Ne soient pas divulguées, directement ou indirectement, à tout tiers ou à toute personne autre que celles mentionnées ci-dessus.

Les Parties sont responsables du respect de ces obligations de confidentialité par leurs préposés.

Enfin, les Parties acceptent que des moyens de communication électroniques puissent être utilisés pour correspondre ou transmettre des informations ; une telle utilisation ne constituera pas en elle-même une violation d'une quelconque obligation de confidentialité en vertu du Contrat.

## ▪ **Article 6: Données Personnelles**

### **6-1 Respect de la Réglementation Données Personnelles**

Les Parties s'engagent à respecter la loi et la réglementation professionnelle applicables en matière de traitement des données personnelles, en particulier (sans que cela soit exhaustif), la loi n°2004-63 relative à la protection des Données Personnelles (collectivement, "Réglementation des Données Personnelles").

### **6-2 Traitement des informations au sein du Réseau MDI**

Les Personnes MDI, ainsi que leurs prestataires de services peuvent être amenés à collecter, utiliser, archiver ou effectuer tout autre traitement (collectivement « Traiter ») des Informations du partenaire, dans différents pays dans lesquels elles interviennent pour les finalités suivantes :

- Se conformer aux contraintes légales et réglementaires qui nous sont applicables, telles que la lutte contre la corruption ou nos obligations en matière d'indépendance ;
- La vérification de l'absence de conflits d'intérêts ;
- Les revues qualité et la gestion des risques ; et
- La tenue de notre comptabilité et pour les besoins de notre support administratif (tel que l'archivage externalisé) et informatique (tel que la gestion des réseaux, serveurs, boîtes e-mails, maintenance informatique)

## ▪ **Article 7 : Non-Exclusivité**

Cet accord n'est pas exclusif.

Par conséquent, aucune exclusivité n'est conférée par MDI à l'INSAT au titre du présent Contrat, et MDI demeure libre de proposer un partenariat ou tout autre programme à tout autre établissement universitaire.

De même, l'INSAT restera libre de se lier avec d'autres entreprises dans des opérations de collaboration comparables à celles réalisées avec MDI.

## ▪ **Article 8 – Résiliation**

Si l'un des partenaires commet un manquement à l'une de ses obligations contractuelles auquel il n'aura pas remédié dans les 15 jours suivant la notification qui lui aura été adressée par le partenaire lésé, ce dernier pourra, de plein droit, résilier l'accord avec effet immédiat.

▪ **Article 9 – Dispositions Générales**

Le présent accord est une convention de partenariat entre de l'Institut national des sciences appliquées et de technologie (INSAT) et MDI, chacun des partenaires conservant sa pleine et entière indépendance. Aucun des partenaires ne saurait engager l'autre, ni conclure des contrats au nom et/ou pour le compte de l'autre.

**Fait à Tunis, le**

**Pour MDI**

**M. Adel Mamlouk**  
Gérant



**Pour l'INSAT**

**M. Slah Ouerhani**  
Directeur

## **Annexe A : Charte relative à la prévention et à la lutte contre la corruption**

### **Objectifs de la charte :**

Le respect de la réglementation applicable à la prévention et à la lutte contre la corruption est un sujet majeur.

Nous avons donc mis en place une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la corruption.

En tant que société membre du réseau EY, **nous exigeons de nos cocontractants le respect des mêmes principes que ceux auxquels nous sommes soumis et qui sont rappelés ci-dessous.**

### **Engagements :**

En tant que partie à l'Initiative de Partenariat Contre la Corruption (PACI) du Forum Economique Mondial, nous sommes engagés dans la lutte contre la corruption. A l'instar de l'ensemble des parties au PACI, nous nous devons de mettre en œuvre une politique et des procédures afin de prévenir et lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

A ce titre, nous nous sommes engagés à nous conformer à la réglementation applicable et en particulier à celle portant sur la prévention et la lutte contre la corruption.

Nous demandons, par ailleurs, à nos collaborateurs d'adopter un comportement éthique dans la conduite de nos relations d'affaires. Dans ce cadre, notamment :

- Nous rejetons les pratiques commerciales illégales ou non éthiques en toute circonstance ;
- Nous agissons avec intégrité professionnelle : nous nous conformons aux lois, réglementations et standards professionnels applicables et n'offrons aucun avantage à quelque personne que ce soit pour favoriser nos activités ;
- Nous mettons en place et appliquons des contrôles internes et des procédures nous permettant de tenir une comptabilité conforme aux lois et standards professionnels en vigueur en matière comptable et financière. A ce titre, nous :
  - Tenons une comptabilité reflétant de manière précise et sincère toutes les transactions ;
  - Interdisons l'enregistrement de données erronées, trompeuses ou artificielles, en particulier celles ayant pour objectif de dissimuler le but ou la nature de certains paiements.
- Nous mettons en place des procédures auprès de nos cocontractants (fournisseurs, sous-traitants, consultants ou tout autre tiers) pour vérifier qu'eux-mêmes ont mis en œuvre des procédures relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption. Nous leur demandons également de confirmer que les paiements que nous réalisons à leur bénéfice ne sont pas utilisés à des fins de corruption ;
- Nous mettons en place des procédures d'information de nos collaborateurs concernant la réglementation et notre politique relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
- Nous exigeons de l'ensemble de nos collaborateurs qu'ils nous alertent immédiatement en cas de soupçon ou de tentative de corruption ;
- Nous nous engageons à cesser de travailler avec ou pour toute personne qui placerait nos collaborateurs dans une situation de pression excessive ou les menacerait dans l'exercice de leurs missions professionnelles ;
- Nous n'acceptons aucun paiement ou objet de valeur susceptible d'être perçu comme pouvant influencer nos conclusions ou nos conseils.

L'ensemble de ces principes sont repris et détaillés au sein des deux documents suivants :

(i) Code de Conduite Mondial EY et (ii) notre politique EY relative aux invitations et aux cadeaux. Nous mettons ces documents à disposition de nos cocontractants sur simple demande.